Impact Services Aiou

Solved notes 2953

Muhammad Rehan

03087611772

اُصولِ فقہ۔

سوال نمبر 01۔

اصولِ فقہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف فقہ اور اصول فقہ میں فرق بیان کریں نیز فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب پر نوٹ لکھیں ؟فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب پر نوٹ لکھیں ؟

فقہ:

1. تعریف لغوی: فقہ کا مطلب ہوتا ہے "سمجھنا" یا "درست راہ دکھانا"۔

تعریف اصطلاحی:

فقہ اصطلاحاً شریعتی احکام کو سمجھنے، تفسیر کرنے، اور انہیں عملی زندگی میں لاگو کرنے کے قواعد و ضوابط کو سکھانے کا علم ہے۔

اصول فقہ:

1. تعریف لغوی: اصول کا مطلب ہوتا ہے "بنیاد" یا "اصل"۔

2.تعریف اصطلاحی: اصول فقہ وہ قواعد اور اصول ہیں جو فقہی احکام کی بنیادیات کو بیان کرتے ہیں۔

فرق بیان:

Order now for unique assignments

1. **فقہ vs. اصول فقہ**: فقہ علم کی موادی ہے جو مختلف فقہی مسائل کو سمجھنے، تفسیر کرنے اور حل کرنے کے لئے معاون ہوتا ہے، جبکہ اصول فقہ اس علم کی قواعد و ضوابط کو بیان کرتا ہے جو فقہی احکام کی بنیاد ہیں۔
2. **فقہ vs. اصول فقہ کے اسالیب**: فقہ مختلف فقہی مذاہب مثلاً مذہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے مختلف اسالیب اپناتا ہے، جبکہ اصول فقہ عموماً قواعدی ہوتا ہے جو مختلف فقہی مذاہب کے احکام کی بنیاد میں مشترک ہوتا ہے۔

فقہ کے اسالیب:
1.اجتہاد: فقہی مسائل کے حل کے لئے مختلف منابع سے استدلال کرکے فقیہ کی خود مختار تشریع کو اجتہاد کہلاتا ہے۔
2.تقلید: کسی معروف فقیہ یا فقہی مذہب کے فقہی احکام کو بغیر دلیل کے قبول کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔
3.استنباط: موجودہ مسئلے کی حل کے لئے قرآن، سنت، اجماع، انتقال، وغیرہ کے ذریعہ قواعد فقہیہ سے استنباط کرنا۔

اصول فقہ کے اسالیب:
1.استنباط: قواعد فقہیہ کی بنیاد پر فقہی احکام کو نکالنا۔
2.تکمیل و تضمین: قواعد فقہیہ کی مکملیت اور پرامنی کو یقینی بنانا۔
3.تأویل: قواعد فقہیہ کو موجودہ زمانے اور موقع کے مطابق تشریح کرنا۔

فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب پر نوٹ لکھیں ؟

فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب

فقہ اور اصول فقہ دونوں ہی اسلامی علوم کے اہم شعبے ہیں، جن کا تعلق اسلامی احکام کے استنباط سے ہے۔ فقہ میں عملی احکام کا بیان ہوتا ہے، جبکہ اصول فقہ ان احکام کے استنباط کے قواعد و ضوابط سے بحث کرتا ہے۔

فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب میں کچھ بنیادی فرق ہیں:

فقہ کے اسالیب

استدلال بالقرآن:

فقہاء قرآن مجید کو اسلامی احکام کا بنیادی ماخذ سمجھتے ہیں اور اس سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ قرآن کی آیات کی تفسیر، اسباب نزول، اور مختلف قرآنی علوم سے مدد لیتے ہیں۔

استدلال بالسنتہ:

سنت نبوی ﷺ فقہ کا دوسرا اہم ماخذ ہے۔ فقہاء احادیث نبوی ﷺ سے احکام کا استنباط کرتے ہیں اور ان کی سندوں اور درایت کی جانچ کرتے ہیں۔

استدلال بالاجماع:

اجماع امت کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام یا بعد کے علماء کا کسی مسئلے پر ایک رائے ہونا۔ فقہاء اجماع کو بھی ایک معتبر ماخذ سمجھتے ہیں اور اس سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔

استدلال بالقیاس:

قیاس کا مطلب ہے کہ کسی احکام کا استنباط کرتے ہیں۔

اصول فقہ کے اسالیب

استدلال بالدلیل:
اصول فقہ میں دلائل کے حجیت اور عدم حجیت سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے لیے علماء دلائل کی مختلف اقسام، ان کے مراتب، اور ان کی تعارض کی صورت میں ترجیح کے قواعد و ضوابط کا تعین کرتے ہیں۔
استدلال بالاستنباط:
اصول فقہ میں احکام کے استنباط کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے لیے علماء مختلف دلائل سے احکام کے استنباط کے قواعد و ضوابط کا تعین کرتے ہیں۔
استدلال بالترجیح:
اصول فقہ میں متعارض دلائل میں ترجیح کے قواعد و ضوابط سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے لیے علماء مختلف دلائل کی قوت اور ضعف کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں سے راجح دلیل کا تعین کرتے ہیں۔

ان بنیادی فرقوں کے علاوہ بھی فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب میں کئی دیگر فرق ہیں۔ فقہ میں عملی احکام کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس میں استدلال کی نسبت زیادہ ترجیح اور تطبیق پر ہوتی ہے۔ جبکہ اصول فقہ میں احکام کے استنباط کے قواعد و ضوابط سے بحث ہوتی ہے، اس

03087611772

لیے اس میں استدلال کی نسبت زیادہ تر دلائل کی حجیت اور عدم حجیت پر ہوتی ہے۔

فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب کا ایک دوسرے سے تعلق
فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب ایک دوسرے سے گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ فقہ میں احکام کا استنباط اصول فقہ کے قواعد و ضوابط کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے فقہاء کو اصول فقہ کی اچھی سمجھ ہونی ضروری ہے۔

اسی طرح اصول فقہ فقہ کی عملی ضروریات سے پیدا ہوا ہے۔ فقہاء کو مختلف مسائل میں احکام کا استنباط کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے ان دشواریوں کو حل کرنے کے لیے اصول فقہ کے قواعد و ضوابط وضع کیے۔

نتیجہ
فقہ اور اصول فقہ دونوں ہی اسلامی علوم کے اہم شعبے ہیں اور ایک دوسرے کے تکمیلی ہیں۔ فقہ میں عملی احکام کا بیان ہوتا ہے، جبکہ اصول فقہ ان احکام کے استنباط کے قواعد و ضوابط سے بحث کرتا ہے۔ فقہ اور اصول فقہ کے اسالیب میں کچھ بنیادی فرق ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں۔

سوال نمبر2
علم اصول فقہ کے آغاز اور ارتقاء کے پر تفصیلی نوٹ لکھیں؟

علم اصول فقہ کا آغاز اور ارتقاء

****تعارف:**
علم اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام شرعیہ کے استنباط کے قواعد و ضوابط کی بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کے ذریعے فقہاء کرام قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کا استنباط کرتے ہیں۔

آغاز:
علم اصول فقہ کا آغاز صحابہ کرام کے دور میں ہی ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کا استنباط کرتے وقت بعض اصولوں اور ضوابط کو استعمال کرتے تھے۔ تاہم، اس علم کی باقاعدہ تدوین تابعین کے دور میں ہوئی۔

امام ابو حنیفہ کا دور:
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم اصول فقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فقہی مسائل کے حل کے لیے ایک منظم نظام وضع کیا۔ انہوں نے اجتہاد کے قواعد و ضوابط کو مدون کیا اور ان کی وضاحت کی۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا دور:
امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے بھی علم اصول فقہ میں اہم تعاون دیا۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اصولوں کو مزید ترقی دی اور اپنے اپنے فقہی مذاہب کے مطابق ان میں ترمیم و اضافہ کیا۔
ارتقاء:

Impact Services Aiou

علم اصول فقہ کے ارتقاء میں تین اہم مراحل ہیں:

تابعین کا دور:
اس دور میں فقہاء کرام نے احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے مختلف اصولوں اور ضوابط کو جمع کیا اور ان کی وضاحت کی۔ اس دور کے اہم فقہاء میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ شامل ہیں۔

مجتہدین کا دور:
اس دور میں فقہاء کرام نے علم اصول فقہ کو مزید ترقی دی۔ انہوں نے احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے نئے اصولوں اور ضوابط کو وضع کیا۔ اس دور کے اہم فقہاء میں امام غزالی، امام رازی اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ شامل ہیں۔

متاخرین کا دور:
اس دور میں فقہاء کرام نے علم اصول فقہ کی شرح و تفسیر کی اور اس میں مزید اضافے کیے۔ اس دور کے اہم فقہاء میں امام ابن حجر عسقلانی، امام شوکانی اور امام ابن قدامہ رحمہم اللہ شامل ہیں۔
عصر حاضر:
جدید دور میں علم اصول فقہ میں نئی تحقیقات اور اجتہادات سامنے آئے ہیں۔
فقہی مسائل کو عصری تقاضوں کے مطابق حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

علم اصول فقہ کی تعلیم و تدریس کے لیے جدید وسائل اور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔

علم اصول فقہ کے ارتقاء میں درج ذیل عوامل نے اہم کردار ادا کیا:

- قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کا فروغ
- فقہی مسائل کی تدوین و تالیف
- فقہی مسالک کا قیام
- علماء کے درمیان بحث و مباحثہ

جدید علوم و فنون کا استعمال

علم اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جو فقہی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس علم کے ارتقاء سے فقہی اجتہاد کی راہ ہموار ہوئی ہے اور فقہی مسائل کے حل میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔

اہم کتابیں:

علم اصول فقہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے چند اہم کتابیں یہ ہیں:

- المحصول** امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ
- الرسالة** امام محمد بن الحسن شیبانی رحمہ اللہ
- المعتمد** امام محمد بن عبداللہ بن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ
- المنخول** امام عبدالرحمن بن محمد بن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ
- تیسیر الوصول الی جامع الاصول** امام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام رحمہ اللہ

علم اصول فقہ کی اہمیت:
علم اصول فقہ ایک نہایت اہم علم ہے کیونکہ اس کے ذریعے فقہاء کرام قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کا صحیح استنباط کر سکتے ہیں۔ اس علم کی مدد سے مسلمان قرآن و حدیث کی صحیح تعبیر اور تفسیر کر سکتے ہیں اور دین کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔

خلاصہ:
علم اصول فقہ ایک اہم علم ہے جس کا آغاز صحابہ کرام کے دور میں ہوا اور اس کا ارتقاء تابعین، مجتہدین اور متاخرین کے ادوار میں ہوا۔ اس علم کی مدد سے فقہاء کرام قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کا صحیح استنباط کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر3
برصغیر میں علم اصولِ فقہ کے تاریخی ارتقاء یا تدوین اصولِ فقہ پر نوٹ لکھیں؟

علم اصولِ فقہ کا تاریخی ارتقاء:
علم اصولِ فقہ اسلامی فقہ کا ایک بنیادی علم ہے جس میں فقہی احکام کے استنباط کے قواعد و ضوابط کی بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کی مدد سے مجتہدین قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ استنباط کرتے ہیں

اور مسائل شرعیہ کے حل کے لیے دلائل کی قوت و کمزوری کا تعین کرتے ہیں۔

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کا ارتقا ساتویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اس دور میں فقہاء نے فقہی مسائل کے حل کے لیے اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لیے قواعد و ضوابط کی تدوین شروع کی۔ اس سلسلے میں امام محمد بن حسن شیبانی (متوفی 189 ہجری) کی کتاب "الجامع الصغیر" اور امام ابو یوسف (متوفی 182 ہجری) کی کتاب "الخراج" اہم ہیں۔

آٹھویں صدی ہجری میں امام شافعی (متوفی 204 ہجری) نے اپنی کتاب "الرسالۃ" میں اصولِ فقہ کے مباحث کو ایک مستقل علم کی شکل میں پیش کیا۔ اس کتاب نے علم اصولِ فقہ کی بنیاد رکھی اور اسے ایک منظم علم کے طور پر متعارف کرایا۔
برصغیر میں امام شافعی کے مکتبہ فکر کا زیادہ اثر رہا ہے، چنانچہ یہاں علم اصولِ فقہ کا ارتقا بھی شافعی نقطہ نظر سے ہوا۔ اس دور کے اہم علماء میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت (متوفی 150 ہجری) کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کے علاوہ امام بخاری (متوفی 256 ہجری) اور امام مسلم (متوفی 261 ہجری) کے نام قابل ذکر ہیں۔

نویں اور دسویں صدی ہجری میں علم اصولِ فقہ میں مزید ترقی ہوئی۔ اس دور کے اہم علماء میں امام غزالی (متوفی 505 ہجری) اور امام ابن حزم (متوفی 456 ہجری) کے نام شامل ہیں۔ امام غزالی نے اپنی

کتاب "المستصفى من علم الاصول" میں اصولِ فقہ کے مباحث کو ایک نئے انداز میں پیش کیا اور اس علم کو مزید گہرائی دی۔ امام ابن حزم نے اپنی کتاب "الأحكام في أصول الأحكام" میں ایک اجتہادی مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی جسے ظاہری مکتبہ فکر کہا جاتا ہے۔

گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری میں علم اصولِ فقہ میں مختلف مکاتب فکر کے درمیان بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دور کے اہم علماء میں امام ابن تیمیہ (متوفی 728 ہجری) اور امام ابن قیم الجوزیہ (متوفی 751 ہجری) کے نام شامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اجتہاد کے دروازے کو کھولا اور عقلی دلائل کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کا ارتقا تیرہویں اور چودہویں صدی ہجری میں اپنے عروج پر پہنچا۔ اس دور کے اہم علماء میں امام ابن خلدون (متوفی 808 ہجری) اور امام شاطبی (متوفی 790 ہجری) کے نام شامل ہیں۔ امام ابن خلدون نے اپنی کتاب "المقدمة" میں علم اصولِ فقہ کے فلسفیانہ پہلوؤں پر بحث کی۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب "الموافقات في علم الأصول" میں اصولِ فقہ کے مباحث کو ایک جامع اور منظم انداز میں پیش کیا۔

پندرہویں صدی ہجری سے لے کر آج تک علم اصولِ فقہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اس دور کے علماء نے ماضی کے علماء کی تحقیقات کو مرتب و مدون کرنے اور ان کی شرح و تفسیر کرنے کا کام کیا۔

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کا آغاز:

تدوین:
برصغیر میں علم اصولِ فقہ کا آغاز ساتویں صدی ہجری میں ہوا۔ اس دور میں برصغیر میں فقہ حنفی کا غلبہ تھا، اس لیے علم اصولِ فقہ کی تدوین بھی حنفی فقہاء کے ہاتھوں ہوئی۔

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کے تدوین کے مراحل:

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کے تدوین کے تین اہم مراحل ہیں
پہلا مرحلہ:
اس مرحلے میں فقہاء نے اصولِ فقہ کے بنیادی مسائل اور قواعد کو مرتب کیا۔ اس دور کی مشہور کتابیں امام سرخسی کی "اصول السرخسی" اور امام محمد بن حسن شیبانی کی "الجامع الصغیر" ہیں۔
دوسرا مرحلہ:
اس مرحلے میں فقہاء نے اصولِ فقہ کے مسائل اور قواعد پر مزید بحث و تبادلہ خیال کیا اور ان کی تشریح و توضیح کی۔ اس دور کی مشہور کتابیں امام نسفی کی "المختصر" اور امام عضد الدین ایجی کی "المواقف" ہیں۔
تیسرا مرحلہ:
اس مرحلے میں فقہاء نے اصولِ فقہ کے مسائل اور قواعد کی تنقید و تجزیہ کیا اور ان میں اپنے اجتہادات پیش کیے۔ اس دور کی مشہور کتابیں علامہ ابن حزم کی "المحلی" اور امام شاطبی کی "الموافقات" ہیں۔

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کے اہم علماء:

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کے بہت سے اہم علماء ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں:

- امام سرخسی
- امام محمد بن حسن شیبانی
- امام نسفی
- امام عضد الدین ایجی
- علامہ ابن حزم
- امام شاطبی
- امام غزالی
- امام ابن تیمیہ
- امام ابن القیم

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کی اہمیت:

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس علم کی مدد سے فقہاء احکامِ شرعیہ کو قرآن و سنت سے صحیح طریقے سے استنباط کر سکتے ہیں اور نئے مسائل کے لیے شرعی احکام کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس علم سے مسلمانوں میں شرعی احکام کے بارے میں صحیح فہم پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے دینی معاملات میں شرعی احکام کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔

برصغیر میں علم اصولِ فقہ کا ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے۔ اس علم کے فروغ میں برصغیر کے علماء نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ علم اصولِ فقہ ایک ایسا علم ہے جس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے تاکہ وہ اپنے دینی معاملات میں شرعی احکام کے مطابق عمل کر سکے۔

سوال نمبر 4
قیاس و استحسان کی تعریف کریں قیاس و استحسان میں فرق بیان کرتے ہوئے قیاس کے ارکان بیان کریں؟

قیاس:
اصطلاح میں قیاس ایک ایسی دلیل ہے جس میں ایک معلوم حکم والی چیز (فرع) کو ایک دوسری چیز (اصل) سے اس لیے ملحق کیا جاتا ہے کہ دونوں میں ایک مشترکہ وصف پایا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر، ہمیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے۔ اب ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لہذا افیون بھی حرام ہے۔

استحسان:
کی تعریف مختلف فقہی مذاہب میں مختلف ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک ایسی دلیل ہے جو قیاس کے خلاف ہوتی ہے اور کسی شرعی مصلحت کی بنا پر اختیار کی جاتی ہے۔

اہل سنت کے ہاں استحسان کی تعریف کئی طریقوں سے کی گئی ہے:
امام ابو حنیفہ کے نزدیک، استحسان ایک قوی قیاس سے دوسرے قیاسِ قوی کی طرف عدول کرنے کا نام ہے۔

- امام محمد کے نزدیک، قیاس کو کسی قوی دلیل کے ساتھ خاص کرنے کا نام استحسان ہے۔
- امام ابو یوسف کے نزدیک، اس دلیل کا نام استحسان ہے جو مجتہد کے دل میں بطورِ اشکال پیدا ہوتی ہے اور الفاظ چونکہ اس دلیل

کا ساتھ نہیں دیتے ؛اس لیے مجتہد اس کوظاہر کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔

- امام ابوالحسن کرخی کے نزدیک، استحسان کا مطلب یہی ہے کہ مجتہد ایک مسئلہ میں جوحکم لگاچکا ہے جب اسی طرح کا دوسرا مسئلہ آجائے تواس میں وہی حکم صرف اس لیے نہ لگائے کہ کوئی قوی دلیل ایسی موجود ہو جس کی وجہ سے پہلے جیسا حکم لگانا مناسب نہ ہو۔

شیعہ فقہ میں استحسان کو ایک ایسی دلیل کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو ظاہرِ نص اور قیاس کے خلاف ہوتی ہے اور کسی شرعی مصلحت کی بنا پر اختیار کی جاتی ہے۔

استحسان کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

استحسانِ قیاس: یہ وہ استحسان ہے جو کسی قیاس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے قیاس کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے۔
استحسانِ نص: یہ وہ استحسان ہے جو کسی نص کے خلاف ہوتا ہے، لیکن کسی شرعی مصلحت کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے۔
استحسانِ مصلحت: یہ وہ استحسان ہے جو کسی شرعی مصلحت کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیاس یا نص کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

قیاس اور استحسان میں فرق:
قیاس اور استحسان دونوں فقہی اصطلاحات ہیں جو شرعی احکام استنباط کرنے کے طریقوں سے متعلق ہیں۔ تاہم، ان دونوں طریقوں میں کچھ اہم فرق بھی ہیں۔

قیاس:

قیاس ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی نئے واقعہ کے بارے میں حکم لگانے کے لیے کسی موجودہ حکم سے استدلال کیا جاتا ہے۔

اس میں ایک اصل (حکمِ شرعی) اور ایک فرع (نئے واقعہ) کے درمیان مماثلت کی بنیاد پر حکم لگایا جاتا ہے۔

قیاس کے لیے چار شرائط ضروری ہیں:

- اصل اور فرع میں علت مشترک ہو۔
- علت حکم میں موجود ہو۔
- علت فرع میں بھی موجود ہو۔
- حکم اصل میں ثابت ہو۔

استحسان:

استحسان ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی نئے واقعہ کے بارے میں حکم لگانے کے لیے مجتہد کی اپنی رائے اور اجتہاد کو استعمال کیا جاتا ہے۔

یہ عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب قیاس سے کوئی حکم نہیں ملتا یا قیاس سے ملنے والا حکم کسی قوی دلیل کی وجہ سے مناسب نہیں ہوتا۔

استحسان کے لیے کوئی مخصوص شرائط نہیں ہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ مجتہد کی رائے شرعی اصولوں اور مقاصد کے مطابق ہو۔

قیاس اور استحسان میں فرق:

قیاس ایک عقلی طریقہ ہے جبکہ استحسان ایک اجتہادی طریقہ ہے۔

قیاس میں حکم لگانے کے لیے ایک مخصوص ضابطہ ہوتا ہے جبکہ استحسان میں مجتہد کی اپنی رائے پر انحصار ہوتا ہے۔
قیاس سے ملنے والا حکم قطعی ہوتا ہے جبکہ استحسان سے ملنے والا حکم ظنی ہوتا ہے

قیاس کے ارکان چار ہیں:

اصل: اصل سے مراد وہ چیز ہے جس کا حکم شرعاً معلوم ہو۔ اسے مقیس علیہ بھی کہتے ہیں۔
فرع: فرع سے مراد وہ چیز ہے جس کا حکم شرعاً معلوم نہیں ہو۔ اسے مقیس بھی کہتے ہیں۔
حکم: حکم سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو اصل کے لیے ثابت ہے۔
علۃ: علت سے مراد وہ وصفِ جامع ہے جو اصل اور فرع دونوں میں مشترک ہو۔

سوال نمبر5
اجماع بحثیت مآخذ قانون پر نوٹ لکھیں؟

اجماع بحثیت مآخذ قانون ۔
اجماع بحثیت مآخذ قانون ایک ایسا اصول ہے جس کے تحت کسی قانونی مسئلے کے حل کے لیے فقہاء کی اکثریت کی رائے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ اصول اسلامی قانون میں ایک اہم مآخذ ہے اور اسے مختلف فقہی مسالک میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔

اجماع بحثیت مآخذ قانون کے حوالے سے چند اہم باتیں درج ذیل ہیں:

اجماع کی تعریف:
اجماع لغوی طور پر "اتفاق" اور اصطلاحی طور پر "فقہاء کی کسی شرعی حکم کے بارے میں ایک رائے پر متفق ہونا" ہے۔

اجماع کی اقسام:
اجماع کی دو قسمیں ہیں: اجماع قولی اور اجماع فعلی۔ اجماع قولی وہ ہے جس میں فقہاء کسی حکم کے بارے میں اپنی رائے الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اجماع فعلی وہ ہے جس میں فقہاء کسی حکم پر عمل کر کے اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں۔

اجماع قولی۔
اجماع قولی فقہ اور اصول فقہ میں ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی حکم شرعی (فقہی یا اصولی) پر فقہا اور مجتہدین کا اتفاقِ رائے۔ یہ اصطلاح اجماع عملی کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے جو فقہا کے کسی عمل پر اتفاقِ رائے کو ظاہر کرتی ہے۔

اجماع قولی کی اقسام:

اجماع بسیط:
تمام فقہا کا کسی حکم شرعی پر اتفاقِ رائے، بغیر کسی اختلافِ رائے کے۔
اجماع مرکب:

فقہا کا کسی حکم شرعی پر اتفاقِ رائے، کچھ جزئیات میں اختلافِ رائے کے ساتھ۔

اجماع تعبدی:

فقہا کا کسی حکم شرعی پر اتفاقِ رائے، بغیر کسی عقلی یا نقلی دلیل کے۔

اجماع مدرکی:

فقہا کا کسی حکم شرعی پر اتفاقِ رائے، عقلی یا نقلی دلیل کی موجودگی میں۔

اجماع فعلی۔

اجماع فعلی فقہ اور اصول فقہ میں ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی حکم شرعی پر فقہا اور مجتہدین کے عمل کا اتفاق۔ یہ اصطلاح اجماع قولی کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے جو فقہا کے اقوال پر اتفاقِ رائے کو ظاہر کرتی ہے۔

اجماع فعلی کی اقسام:

اجماع فعلی عام:

تمام فقہا کا کسی حکم شرعی پر عمل کا اتفاق۔

اجماع فعلی خاص:

ایک خاص طبقہ فقہا کا کسی حکم شرعی پر عمل کا اتفاق۔

اجماع کی حجیت:

اجماع امت کی حجت ہے اور اسے واجب العمل سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے مترادف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی واجب ہے۔

اجماع کے دلائل:

اجماع کی حجیت کے لیے قرآن و حدیث سے کئی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: "اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔"

اجماع بحثیت مآخذ قانون کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اجماع کی صحیح تعریف اور اس کی حجیت کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اجماع ہمیشہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور اس سے قانونی مسائل کے حل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔

ان اعتراضات کے باوجود، اجماع بحثیت مآخذ قانون اسلامی قانون میں ایک اہم مآخذ ہے اور اسے مختلف فقہی مسالک میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔

اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پاکستان میں اجماع بحثیت مآخذ قانون کا استعمال درج ذیل طریقوں سے کیا جاتا ہے:

فقہی مسائل کے حل کے لیے:

جب کسی قانونی مسئلے کے حل کے لیے قرآن و حدیث میں واضح نص نہ ملتی ہو تو فقہاء اجماع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

قوانین کی تشریح کے لیے:
بعض اوقات قرآن و حدیث کے احکامات کی تشریح میں اجماع کو مدد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

نئے قوانین کے وضع کے لیے:
بعض اوقات نئے قوانین وضع کرنے کے لیے اجماع کو بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

اجماع بحثیت مآخذ قانون کا استعمال کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:
اجماع کی صحیح تعریف اور اس کی حجیت کے بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔
اجماع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہاء کی اکثریت پر مبنی ہو۔
اجماع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صحیح دلیل پر مبنی ہو۔
اجماع بحثیت مآخذ قانون کا استعمال ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے فقہی علم اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال نمبر6
دلائل شرعیہ کی تعریف و اقسام تفصیل سے بیان کریں؟

دلائل شرعیہ کی تعریف

دلائل شرعیہ سے مراد وہ شرعی ذرائع ہیں جن سے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔ ان ذرائع کو چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

* **قرآن مجید**
* **حدیث**
* **اجماع**
* **قیاس**

قرآن مجید

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے۔ قرآن مجید میں احکام شرعیہ کی بنیادی تعلیمات موجود ہیں۔

حدیث

حدیث نبی کریم ﷺ کی قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ حدیث نبی ﷺ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا ذریعہ ہے۔

اجماع

اجماع امت کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق رائے کو کہتے ہیں۔ اجماع نبی کریم ﷺ کی سنت کی تائید اور توثیق کا ذریعہ ہے۔

قیاس

قیاس کسی معلوم شرعی حکم کی بنیاد پر کسی نئے شرعی حکم کا استنباط کرنے کو کہتے ہیں۔ قیاس اجتہاد کا ایک ذریعہ ہے۔

دلائل شرعیہ کی اقسام

دلائل شرعیہ کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

* **قطعی دلائل**
* **ظنی دلائل**

قطعی دلائل
وہ دلائل شرعیہ جن سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، قطعی دلائل کہلاتے ہیں۔ قطعی دلائل کی دو قسمیں ہیں:

* **نص**
* **اجماع**

نص
قرآن مجید یا حدیث نبی ﷺ کی صریح عبارت کو نص کہتے ہیں۔ نص سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

اجماع
امت کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق رائے کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

ظنی دلائل
وہ دلائل شرعیہ جن سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے، ظنی دلائل کہلاتے ہیں۔ ظنی دلائل کی دو قسمیں ہیں:

* **قیاس**
* **استصحاب**

قیاس
کسی معلوم شرعی حکم کی بنیاد پر کسی نئے شرعی حکم کا استنباط کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ قیاس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔

استصحاب
کسی چیز کے حال کے حکم کا ماضی یا مستقبل کے لیے بھی جاری رہنا استصحاب کہلاتا ہے۔ استصحاب سے بھی ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔

دلائل شرعیہ کی اہمیت
دلائل شرعیہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ احکام شرعیہ کے استنباط کا ذریعہ ہیں۔ دلائل شرعیہ کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ دلائل شرعیہ کی مدد سے ہم اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر 7

سنت کی تعریف، سنت بحثیت مآخذ قانون، سنت کی اقسام، خصوصاً سند کے اعتبار سے سنت کی اقسام لکھیں؟

سنت کی تعریف مختلف نقطہ نظر سے کی جا سکتی ہے:

لغوی تعریف:
سنت کا لفظ عربی زبان سے آیا ہے جس کے معنی ہیں "طریقہ" یا "راستہ"۔

اصطلاحی تعریف:
اصطلاح میں سنت سے مراد نبی کریم ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریر ہیں۔ سنت نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کا ایک اہم جز ہے اور یہ اسلام کا دوسرا بنیادی ذریعہ ہے۔

فقہی تعریف:
فقہی نقطہ نظر سے سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جسے نبی کریم ﷺ نے اختیار کیا اور امت کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی۔ سنت نبی کریم ﷺ اسلام کا دوسرا بنیادی ذریعہ ہے اور اسے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سنت نبی کریم ﷺ کے ذریعے ہمیں دین اسلام کے احکام اور تعلیمات کی وضاحت اور تفصیل حاصل ہوتی ہے۔

سنت بحثیت مآخذ قانون سنت، قانون اسلامی کا دوسرا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات اور اقوال پر مشتمل ہے۔ سنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

قولی سنت: نبی کریم ﷺ کے اقوال۔
فعلی سنت: نبی کریم ﷺ کے اعمال۔
سنت کو مآخذ قانون کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اسے پہلے ثابت کرنا ضروری ہے۔ سنت کی ثبوت کے لیے کئی طریقے ہیں، جن میں سے سب سے اہم طریقہ حدیث ہے۔ حدیث نبی کریم ﷺ کی تعلیمات اور اقوال کی روایت ہے۔

حدیثوں کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سے سب سے مشہور صحاح ستہ ہیں۔ صحاح ستہ چھ حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ہیں۔

سنت کو مآخذ قانون کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہو۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو نبی کریم ﷺ سے بلا واسطہ روایت کی گئی ہو اور اس کی سند قوی ہو۔

سنت کے کئی فوائد ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتی ہے۔ یہ نئے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ اخلاقی اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔

سنت کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بعض حدیثیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔

مجموعی طور پر، سنت قانون اسلامی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کی تکمیل کرتی ہے اور نئے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

سنت کی اقسام، خصوصاً سند کے اعتبار سے سنت کی اقسام درج ذیل ہیں:

متواتر سنت: وہ سنت جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایسی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو جس کا کذب گو ہونا محال ہو۔ متواتر سنت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالۃ ہوتی ہے، یعنی اس کا ثبوت اور اس سے مراد حکم یقینی ہوتا ہے۔

مشہور سنت: وہ سنت جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک غیر معین تعداد نے نقل کیا ہو۔ مشہور سنت بھی قطعی الثبوت ہوتی ہے، لیکن اس سے مراد حکم ظنی ہوتا ہے۔

آحاد سنت: وہ سنت جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک یا ایک سے زیادہ نے نقل کیا ہو۔ آحاد سنت ظنی الثبوت اور ظنی الدلالۃ ہوتی ہے، یعنی اس کا ثبوت اور اس سے مراد حکم ظنی ہوتا ہے۔

معزول سنت: وہ سنت جس کی سند میں کوئی راوی ضعیف یا مجروح ہو۔ معزول سنت کو عام طور پر حجت نہیں سمجھا جاتا ہے۔

موقوف سنت: وہ سنت جس کی سند میں تابعی سے پہلے کسی صحابی کا نام نہ ہو۔ موقوف سنت کو عام طور پر حجت سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض علماء اسے حجت نہیں سمجھتے ہیں۔

مursal سنت: وہ سنت جس کی سند میں صحابی کا نام نہ ہو۔ Mursal سنت کو عام طور پر حجت نہیں سمجھا جاتا ہے۔

منقطع سنت: وہ سنت جس کی سند میں دو راویوں کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا سلسلہ مفقود ہو۔ منقطع سنت کو عام طور پر حجت نہیں سمجھا جاتا ہے۔

شاذ سنت: وہ سنت جو دوسری سنتوں کے خلاف ہو۔ شاذ سنت کو عام طور پر حجت نہیں سمجھا جاتا ہے۔

مضطرب سنت: وہ سنت جس کی روایات مختلف اور متضاد ہوں۔ مضطرب سنت کو عام طور پر حجت نہیں سمجھا جاتا ہے۔

موضوع سنت: وہ سنت جو جعلی اور گھڑی ہوئی ہو۔ موضوع سنت کو بالکل بھی حجت نہیں سمجھا جاتا ہے۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ سنت کی اقسام کی یہ تقسیم علماء کے درمیان متفقہ نہیں ہے اور مختلف علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔

سوال نمبر8
مغلیہ عہد عروج میں علم اصولِ فقہ کی تدوین کے بارے میں لکھیں؟

مغلیہ عہد عروج میں علم اصولِ فقہ کی تدوین :
مغلیہ عہد عروج میں علم اصولِ فقہ کی تدوین ایک اہم علمی اور مذہبی تحریک تھی۔ اس دور میں متعدد علماء نے فقہی مسائل کے حل کے لیے اصولِ فقہ کی مدد سے نئی اور جامع کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں نے فقہی علم کو ایک نئی سمت دی اور اسے زیادہ منظم اور مربوط بنایا۔

مغلیہ عہد میں علم اصولِ فقہ کی تدوین کے کئی اسباب تھے۔ ایک اہم سبب یہ تھا کہ اس دور میں فقہی مسائل کی پیچیدگی بڑھ گئی تھی۔ مختلف مذاہب کے علماء کے درمیان علمی و مذہبی مباحثے بھی بڑھ رہے تھے۔ ان حالات میں، علماء نے محسوس کیا کہ فقہی مسائل کے حل کے لیے ایک منظم اور جامع نظام کی ضرورت ہے۔

علم اصولِ فقہ کی تدوین کا ایک اور سبب یہ تھا کہ مغلیہ حکمرانوں نے علماء کی سرپرستی کی۔ ان حکمرانوں نے علماء کو تعلیم اور تحقیق کے لیے وسائل فراہم کیے اور ان کی علمی و مذہبی خدمات کو سراہا۔ اس سے علماء کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے علم اصولِ فقہ کی تدوین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

مغلیہ عہد میں علم اصولِ فقہ کی تدوین کے اہم ترین علماء میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت (متوفی 767ء)، امام محمد بن ادریس شافعی (متوفی 820ء)، امام مالک بن انس (متوفی 795ء)، اور امام احمد بن حنبل (متوفی 855ء) شامل ہیں۔ ان علماء نے اپنے اپنے فقہی مذاہب کے اصولوں کو مدون کیا اور ان کی شرح و تفسیر کی۔

مغلیہ عہد میں علم اصولِ فقہ کی تدوین کی اہم ترین کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی "الرسالۃ" اور امام شافعی کی "الرسالۃ" شامل ہیں۔ ان کتابوں نے فقہی علم کو ایک نئی سمت دی اور اسے زیادہ منظم اور مربوط بنایا۔

مغلیہ عہد میں علم اصولِ فقہ کی تدوین کے اثرات دور رس تھے۔ اس سے فقہی علم میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی اور اسے ایک نئی سمت ملی۔ اس سے فقہی مسائل کے حل کے لیے ایک منظم اور جامع نظام بھی قائم ہوا۔ اس نظام نے فقہی علم کو زیادہ قابلِ اعتماد اور قابلِ عمل بنایا۔

مغلیہ عہد میں علم اصولِ فقہ کی تدوین کے کچھ اہم نتائج درج ذیل ہیں:

- فقہی مسائل کے حل کے لیے ایک منظم اور جامع نظام قائم ہوا۔
- فقہی علم کو زیادہ قابلِ اعتماد اور قابلِ عمل بنایا گیا۔
- مختلف فقہی مذاہب کے درمیان علمی و مذہبی مباحثے کو فروغ ملا۔

- فقہی علم میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی اور اسے ایک نئی سمت ملی۔

مغلیہ عہد میں علم اصولِ فقہ کی تدوین ایک اہم علمی اور مذہبی تحریک تھی۔ اس نے فقہی علم کو ایک نئی سمت دی اور اسے زیادہ منظم اور مربوط بنایا۔ اس کے اثرات دور رس تھے اور انہوں نے فقہی علم کو ایک نئی شکل و صورت دی۔

سوال نمبر9
قرآن مجید کی خصوصیات لکھیں؟

قرآن مجید کی خصوصیات

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ کا کلام:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت، اعجاز علمی اور اس میں بیان کردہ حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

ہدایت کا ذریعہ:

قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔

معجزہ:

قرآن مجید ایک معجزہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق فرمائی ہے۔

حفظ و امان:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہو سکتی۔

جامعیت:

قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔

آفاقیت: قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے جو ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے ہے۔

تدبر و تفکر کی دعوت:

قرآن مجید تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو نئی نئی بصیرتیں حاصل ہوتی ہیں۔

دل کی تسکین:

قرآن مجید دل کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

ان خصوصیات کی بنا پر قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک مقدس کتاب ہے اور وہ اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی کچھ اور خصوصیات درج ذیل ہیں:

اسلوب:

قرآن مجید کا اسلوب نہایت فصیح و بلیغ ہے۔ اس میں مختلف بلاغی اسالیب استعمال کیے گئے ہیں جو اسے دلچسپ اور اثر انگیز بناتے ہیں۔

موضوعات:

قرآن مجید میں مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے جن میں توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات، قانون، تاریخ، اور سائنس شامل ہیں۔

آیات کی ترتیب:

قرآن مجید کی آیات کی ترتیب نہایت حکیمانہ ہے۔ اس ترتیب سے آیات کا مفہوم اور مقصد واضح ہوتا ہے۔

تلاوت:

قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے۔ اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور دل کی تسکین ہوتی ہے۔

قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اس کا مطالعہ اور اس پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

سوال نمبر10

تعامل سے کیا مراد ہے، تعامل صحابہ کرامؓ کے بارے میں فقہاء کی آراء اور فقہی بنیاد بننے کے لیے شرائط لکھیں؟

تعامل:

تعامل سے مراد دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا ہے۔ یہ اثر مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ تعامل کے نتیجے

میں نئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں یا موجودہ چیزوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔

تعامل کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

یہ تعامل اس وقت ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی طور پر رابطے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں، کھاتے ہیں، یا پیتے ہیں، تو یہ جسمانی تعامل کی مثالیں ہیں۔
ذہنی تعامل: یہ تعامل اس وقت ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم بات چیت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا لکھتے ہیں، تو یہ ذہنی تعامل کی مثالیں ہیں۔
سماجی تعامل: یہ تعامل اس وقت ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم دوست بناتے ہیں، خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، یا معاشرے میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ سماجی تعامل کی مثالیں ہیں۔
تعامل زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے اردگرد کی دنیا کو سمجھنے اور اس سے جڑنے میں مدد کرتا ہے۔ تعامل کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور ترقی کرتے ہیں۔

مثالیں:

کیمیائی تعامل: جب دو یا دو سے زیادہ کیمیائی عناصر یا مرکبات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر پانی بناتے ہیں۔
حیاتیاتی تعامل: جب دو یا دو سے زیادہ جاندار ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ایک پودا ایک جانور کو خوراک فراہم کرتا ہے۔
ماحولیاتی تعامل: جب انسان ماحول کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب انسان درخت کاٹتا ہے یا زمین کو آلودہ کرتا ہے

تعامل صحابہ کرامؓ کے بارے میں فقہاء کی آراء اور فقہی بنیاد بننے کے لیے شرائط

**فقہاء کی آراء:
فقہاء کے درمیان تعامل صحابہ کرامؓ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ فقہاء کا خیال ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اقوال اور اعمال حجت ہیں اور ان کی پیروی کرنا واجب ہے۔ جبکہ دیگر فقہاء کا خیال ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اقوال اور اعمال حجت نہیں ہیں، بلکہ ان سے استدلال جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں۔

**فقہی بنیاد بننے کے لیے شرائط:

فقہی بنیاد بننے کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں:

**صحابی کا قول یا عمل متواتر ہو:

متواتر وہ قول یا عمل ہے جسے اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ ان کے جھوٹ بولنے کا گمان نہ ہو۔

صحابی کا قول یا عمل اجماع صحابہ پر مبنی ہو:

اجماع صحابہ وہ امر ہے جس پر تمام صحابہ کرامؓ متفق ہوں۔

صحابی کا قول یا عمل قیاس یا استحسان پر مبنی ہو:

قیاس ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کسی معلوم حکم سے کسی نئے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے۔ استحسان ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کسی معلوم حکم سے ہٹ کر کسی نئے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے، بشرطیکہ وہ عقل اور شرع کے خلاف نہ ہو۔

فقہاء کی مختلف آراء کی وجوہات:

فقہاء کی مختلف آراء کی کئی وجوہات ہیں، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

قرآن و سنت کی نصوص کی مختلف تعبیرات:

قرآن و سنت کی بعض نصوص کی مختلف تعبیرات کی وجہ سے فقہاء کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

اجتہاد کے مختلف طریقے: فقہاء کے اجتہاد کے مختلف طریقے بھی اختلاف کی ایک وجہ ہیں۔

مختلف ثقافتی اور سماجی پس منظر:

فقہاء کے مختلف ثقافتی اور سماجی پس منظر بھی اختلاف کی ایک وجہ ہو سکتے ہیں۔

تعامل صحابہ کرامؓ کے بارے میں فقہاء کی مختلف آراء ہیں اور فقہی بنیاد بننے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ فقہاء کی مختلف آراء کی کئی وجوہات ہیں، جن میں قرآن و سنت کی نصوص کی مختلف تعبیرات، اجتہاد کے مختلف طریقے، اور مختلف ثقافتی اور سماجی پس منظر شامل ہیں۔

سوال نمبر 11
استصحاب بحثیت مآخذ شرعی احکام پر تفصیلی نوٹ لکھیں؟

تعارف
استصحاب ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی ہیں "کسی چیز کا حال ماضی کے حال کے مطابق سمجھنا"۔ فقہ میں، استصحاب ایک اصول ہے جس کے ذریعے کسی حکم کی موجودہ حیثیت کو ماضی کی حیثیت کے مطابق سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ ملے۔
فقہاء نے استصحاب کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں سے ایک مشہور تعریف یہ ہے:

"استصحاب یہ ہے کہ ہم کسی حکم یا موضوع کی موجودہ حیثیت کو ماضی کی حیثیت کے مطابق سمجھیں جب تک کہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ ملے۔"

استصحاب کی اقسام

استصحاب کی دو قسمیں ہیں:

* **استصحاب حکم**
* **استصحاب موضوع**

استصحاب حکم
استصحاب حکم سے مراد یہ ہے کہ کسی حکم کی موجودہ حیثیت کو ماضی کی حیثیت کے مطابق سمجھا جائے جب تک کہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ ملے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا تھا اور اب اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز اب بھی حرام سمجھی جائے گی۔

استصحاب موضوع
استصحاب موضوع سے مراد یہ ہے کہ کسی موضوع کی موجودہ حیثیت کو ماضی کی حیثیت کے مطابق سمجھا جائے جب تک کہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ ملے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی چیز کو نجس قرار دیا گیا تھا اور اب اس کے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز اب بھی نجس سمجھی جائے گی۔

استصحاب کی دلیل

استصحاب کی دلیل یہ ہے کہ جب تک کسی حکم یا موضوع میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ ملے تو اسے ماضی کی طرح ہی سمجھا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔

استصحاب کے دلائل

استصحاب کے دلائل میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

قرآن
قرآن میں کئی آیات ہیں جن میں استصحاب کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، سورۃ آل عمران کی آیت 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
ترجمہ:
اور اپنے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس حکم کی پیروی کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے جب تک کہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ ملے۔

ترجمہ:
"اور جو لوگ علم کے بغیر گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ یقینی طور پر گمراہ ہیں۔"

اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو تو ہمیں اس کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی موجودہ حیثیت کو ماضی کی حیثیت کے مطابق سمجھنا چاہیے۔

حدیث
حدیث میں بھی استصحاب کے حکم کی تائید ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ترجمہ:
یقین کو شک سے نہ بدلو۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اسے شک کی بنیاد پر نہیں بدلنا چاہیے۔

2) "جو چیز پہلے جائز تھی وہ اب بھی جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے۔" (صحیح مسلم)

اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے۔

استصحاب کے فوائد
استصحاب کے کئی فوائد ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

یقین اور استحکام پیدا کرتا ہے
استصحاب یقین اور استحکام پیدا کرتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔

اختلافات کو کم کرتا ہے
استصحاب اختلافات کو کم کرتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو ایک ہی حکم پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔

بے یقینی کی صورت حال میں رہنمائی کرتا ہے

استصحاب بے یقینی کی صورت حال میں رہنمائی کرتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔

سوال نمبر12
عرف و رواج کا معنی اور مفہوم اور اس کے بارے میں فقہاء کی آراء لکھیں۔؟

عرف اور رواج کا معنی اور مفہوم
عرف اور رواج دو الفاظ ہیں جو اکثر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مطلب ایک دوسرے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تاہم، ان کے درمیان کچھ باریکیاں بھی موجود ہیں۔

عرف
عرف سے مراد کسی معاشرے یا گروہ کے لوگوں میں رائج کسی قول یا فعل سے ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ عام طور پر قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔

عرف کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں:

عرف عام: یہ وہ عرف ہے جو کسی پورے معاشرے میں رائج ہوتا ہے۔
عرف خاص: یہ وہ عرف ہے جو کسی خاص گروہ یا طبقے میں رائج ہوتا ہے۔
عرف صحیح: یہ وہ عرف ہے جو شرع یا قانون کے مطابق ہو۔
عرف فاسد: یہ وہ عرف ہے جو شرع یا قانون کے خلاف ہو۔

رواج

رواج سے مراد کسی معاشرے یا گروہ کے لوگوں میں رائج کسی طریقہ یا رسم سے ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں اور اسے ایک روایت سمجھتے ہیں۔ رواج کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں:

مذہبی رواج: یہ وہ رواج ہیں جو کسی مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں۔
ثقافتی رواج: یہ وہ رواج ہیں جو کسی خاص ثقافت سے وابستہ ہوتے ہیں۔
سماجی رواج: یہ وہ رواج ہیں جو کسی معاشرے میں رائج ہوتے ہیں۔

عرف اور رواج میں فرق

عرف اور رواج میں فرق یہ ہے کہ عرف کسی قول یا فعل سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ رواج کسی طریقہ یا رسم سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، عرف عام طور پر غیر تحریری ہوتا ہے، جبکہ رواج تحریری یا غیر تحریری دونوں ہو سکتے ہیں۔

عرف و رواج کی اہمیت

عرف و رواج کسی معاشرے یا گروہ کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، عرف و رواج معاشرے کے قوانین اور اقدار کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں۔

عرف و رواج کے بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں، اور یہ اختلافات کئی عوامل پر مبنی ہیں، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

مذہبی نصوص کی تشریح:

فقہاء مختلف مذہبی نصوص کی تشریح میں اختلاف کرتے ہیں، جس سے عرف و رواج کے بارے میں ان کے نظریات میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ فقہاء حدیث نبوی ﷺ "لا ضرر ولا ضرار" (کسی کو نقصان پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے) کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث تمام ایسے عرف و رواج کو ممنوع قرار دیتی ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف، کچھ فقہاء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صرف ان عرف و رواج کو ممنوع قرار دیتی ہے جو شرعی احکامات کے خلاف ہیں۔

ثقافتی اور سماجی سیاق و سباق:

فقہاء مختلف ثقافتی اور سماجی سیاق و سباق میں رہتے ہیں، جس سے عرف و رواج کے بارے میں ان کے نظریات میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ثقافت میں جو عورتوں کے لیے پردے کی پابندی عائد کرتی ہے، وہاں کے فقہاء اس رسم کو جائز سمجھ سکتے

ہیں، جبکہ ایک ثقافت میں جہاں عورتوں کے لیے پردے کی پابندی نہیں ہے، وہاں کے فقہاء اس رسم کو ناپسندیدہ سمجھ سکتے ہیں۔

فقہاء کی ذاتی رائے:

فقہاء کی ذاتی رائے بھی عرف و رواج کے بارے میں ان کے نظریات کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ فقہاء روایتی قدروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس لیے وہ ایسے عرف و رواج کو جائز سمجھ سکتے ہیں جو روایتی ہیں۔ دوسری طرف، کچھ فقہاء جدت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس لیے وہ ایسے عرف و رواج کو ناپسندیدہ سمجھ سکتے ہیں جو روایتی ہیں۔

عرف و رواج کے بارے میں فقہاء کی آراء کو درج ذیل زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

جائز: فقہاء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ایسے عرف و رواج جو شرعی احکامات کے خلاف نہ ہوں اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، جائز ہیں۔

ناپسندیدہ: کچھ فقہاء ایسے عرف و رواج کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں جو شرعی احکامات کے خلاف نہ ہوں لیکن ان میں کوئی خاص فائدہ بھی نہ ہو۔

حرام: فقہاء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ایسے عرف و رواج جو شرعی احکامات کے خلاف ہوں یا دوسروں کو نقصان پہنچائیں، حرام ہیں۔

عرف و رواج کی حجیت:

حنفی اور مالکی فقہاء کے نزدیک عرف و رواج شرعی احکام کا ذریعہ نہیں ہیں، ہاں اگر ان کی بنیاد شرعی نصوص پر ہو تو ان کی پیروی کی جا سکتی ہے۔
شافعی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک عرف و رواج شرعی احکام کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ شرعی نصوص کے خلاف نہ ہوں اور ان میں عقل و فطرت کی مخالفت نہ ہو۔

معاملات میں عرف و رواج کا اطلاق:
فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معاملات میں عرف و رواج کو مدنظر رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی معاشرے میں یہ عرف ہے کہ بیع کے بعد سامان کی واپسی جائز ہے تو اس عرف کو تسلیم کیا جائے گا۔
تاہم، اگر عرف شرعی نصوص کے خلاف ہو تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی معاشرے میں یہ عرف ہے کہ سود لینا جائز ہے تو اس عرف کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ سود لینے کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

عبادات میں عرف و رواج کا اطلاق:
فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادات میں عرف و رواج کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ عبادات صرف اسی طرح ادا کی جائیں گی جیسا کہ شرعی نصوص میں بیان کیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر، اگر کسی معاشرے میں یہ عرف ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا جائز ہے تو اس عرف کو تسلیم نہیں کیا جائے

گا کیونکہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرف و رواج کے بارے میں فقہاء کی آراء حتمی نہیں ہیں اور ان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات میں فقہاء کی آراء سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن انہیں اپنی ذاتی رائے اور ضمیر کی آواز بھی سننی چاہیے۔

سوال نمبر13
حکم شرعی کی تعریف اور اس کے اقسام واحکام تفصیل سے بیان کریں ؟

حکم شرعی کی تعریف:
حکم شرعی کی تعریف کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے:

1. لغوی تعریف:
حکم لغت میں "فرمان" یا "حکم" کے معنی میں آتا ہے۔ اصطلاح میں، حکم شرعی ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کے لیے دیا ہو۔

2. اصطلاحی تعریف:
اصطلاح میں حکم شرعی کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

علامہ حلی (متوفی 676 ہجری) کے مطابق: "حکم شرعی ایک ایسا خطاب ہے جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو اور اس کا مقصد ان افعال کو ترغیب یا تنبیہ دینا ہو۔"
محقق نراقی (متوفی 1209 ہجری) کے مطابق: "حکم شرعی ایک ایسا اعتبار شرعی ہے جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو اور اس کا مقصد ان افعال کی کیفیت کو بیان کرنا ہو۔"
امام خمینی (متوفی 1389 ہجری) کے مطابق: "حکم شرعی ایک ایسا خطاب ہے جو شارع مقدس کی طرف سے مکلفین کے لیے دیا گیا ہو اور اس کا مقصد ان کے افعال کو ترغیب یا تنبیہ دینا ہو۔"

4. حکم شرعی کی خصوصیات:

حکم شرعی کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں:
حکم شرعی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے۔
حکم شرعی مکلفین کے افعال سے متعلق ہوتا ہے۔
حکم شرعی کا مقصد مکلفین کے افعال کو ترغیب یا تنبیہ دینا ہوتا ہے۔
حکم شرعی ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کے لیے دیا ہو۔ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں: احکام تکلیفی اور احکام وضعی۔ حکم شرعی کی کئی خصوصیات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، مکلفین کے افعال سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کا مقصد مکلفین کے افعال کو ترغیب یا تنبیہ دینا ہوتا ہے۔

حکم شرعی کی اقسام:
حکم شرعی ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزاریں۔ احکام شرعی کی دو بنیادی اقسام ہیں:

1. حکم تکلیفی:
یہ وہ احکام ہیں جو بندوں کو کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان احکام کی پانچ ذیلی اقسام ہیں:

فرض: وہ عمل جس کا کرنا ضروری ہے اور اسے ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔
واجب: وہ عمل جس کا کرنا بہت ضروری ہے اور اسے ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے، لیکن فرض سے کم درجہ کا ہے۔
سنت مؤکدہ: وہ عمل جس کا کرنا بہت مستحب ہے اور اسے ترک کرنے پر مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔
سنت غیر مؤکدہ: وہ عمل جس کا کرنا مستحب ہے اور اسے ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔
مستحب: وہ عمل جس کا کرنا ثواب کا باعث ہے، لیکن اسے ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔

2. حکم وضعی:
یہ وہ احکام ہیں جو کسی چیز کے شرعی حکم کو بیان کرتے ہیں۔ ان احکام کی دو ذیلی اقسام ہیں:

احکام تأسیسی: وہ احکام جو شریعت نے نئے بنائے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔
احکام امضائی: وہ احکام جو شریعت نے پہلے سے موجود چیزوں کو جائز یا ناجائز قرار دیا ہے، جیسے بیع، نکاح اور اجارہ۔

احکام شرعی:

فرض: فرض وہ عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور اسے ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ فرض احکام کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- نماز
- روزہ
- زکوٰۃ
- حج

واجب: واجب وہ عمل ہے جس کا کرنا بہت ضروری ہے اور اسے ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے، لیکن فرض سے کم درجہ کا ہے۔ واجب احکام کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- غسل جنابت
- کفارہ
- وتر کی نماز

سنت مؤکدہ: سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جس کا کرنا بہت مستحب ہے اور اسے ترک کرنے پر مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ احکام کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- فجر کی سنت
- عشاء کی سنت
- جمعہ کی نماز

سنت غیر مؤکدہ: سنت غیر مؤکدہ وہ عمل ہے جس کا کرنا مستحب ہے اور اسے ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ احکام کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- نوافل
- تہجد کی نماز
- چاشت کی نماز

مستحب: مستحب وہ عمل ہے جس کا کرنا ثواب کا باعث ہے، لیکن اسے ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مستحب اعمال کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- صدقہ
- روزہ رکھنا
- ذکر و اذکار

احکام تأسیسی: احکام تأسیسی وہ احکام ہیں جو شریعت نے نئے بنائے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان احکام کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے اور ان کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہے۔

احکام امضائی: احکام امضائی وہ احکام ہیں جو شریعت نے پہلے سے موجود چیزوں کو جائز یا ناجائز قرار دیا ہے، جیسے بیع، نکاح اور

اجارہ۔ ان احکام کی عقلی بنیاد بھی ہو سکتی ہے اور ان کا تعلق انسانی مفاد سے بھی ہو سکتا ہے۔

سوال نمبر14
حکم وضعی کی تعریف و اقسام مفصل بیان کریں؟

حکم وضعی:
حکم وضعی ایک ایسا حکم شرعی ہے جو ایک فعل یا چیز کے لیے ایک خاص حکم یا وصف بیان کرتا ہے، جیسے وجوب، حرمت، صحت، فساد، عزیمت یا رخصت۔ یہ حکم انسان کو کسی فعل کو کرنے یا نہ کرنے کا مکلف نہیں بناتا، بلکہ اس فعل یا چیز کی شرعی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔

حکم وضعی کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- نماز کا وجوب
- روزہ کا وجوب
- زکوٰۃ کا وجوب
- حج کا وجوب
- نکاح کا حکم
- طلاق کا حکم
- بیع کا حکم
- اجارہ کا حکم

حکم وضعی کو حکم تکلیفی سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ حکم تکلیفی انسان کو کسی فعل کو کرنے یا نہ کرنے کا مکلف بناتا ہے،

جبکہ حکم وضعی صرف اس فعل یا چیز کی شرعی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔

حکم وضعی کی کچھ خصوصیات یہ ہیں:
یہ حکم تکلیفی کے مقابلے میں زیادہ عام ہوتے ہیں۔
یہ احکام انسان کے اختیاری اعمال سے متعلق ہوتے ہیں۔
یہ احکام انسان کے اخلاقی اور روحانی ارتقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔
حکم وضعی کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ انسان کو شرعی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ احکام انسان کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کونسا فعل جائز ہے اور کونسا ناجائز۔

اقسام:
حکم وضعی کی دو بنیادی اقسام ہیں:

1. احکام وضعیہ تاسیسی:
یہ وہ احکام ہیں جو شارع مقدس نے کسی امر کے لیے ایک نئی حیثیت اور اعتبار قائم کیا ہو۔ اس قسم کے احکام میں کوئی تکلیف یا وجوب نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک امر کی وضاحت اور اس کے حکم کو بیان کیا جاتا ہے۔ احکام وضعیہ تاسیسی کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:

حلیت و حرمت: کھانے پینے کی چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا حکم۔

ملکیت: کسی چیز کے مالک ہونے کا حکم۔
نکاح: دو افراد کے درمیان نکاح کا حکم۔
طلاق: شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کا حکم۔
ایلاء: شوہر کی طرف سے بیوی سے ہمبستری سے منع کرنے کا حکم۔
ظہار: شوہر کی طرف سے بیوی کو اپنی ماں کے مانند قرار دینے کا حکم۔
لعان: شوہر اور بیوی کے درمیان لعان کا حکم۔

2. احکام وضعیہ تعلیقی:
یہ وہ احکام ہیں جو شارع مقدس نے کسی امر کے ثبوت یا عدم ثبوت کے لیے ایک علامت یا نشان مقرر کیا ہو۔ اس قسم کے احکام میں بھی کوئی تکلیف یا وجوب نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک امر کی علامت یا نشان کو بیان کیا جاتا ہے۔ احکام وضعیہ تعلیقی کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:

دخان: دودھ کے بچے کے لیے دودھ پینے کا حکم۔
حیض: عورت کے حیض کے دوران نماز اور روزہ نہ رکھنے کا حکم۔
نفاس: عورت کے بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کے دوران نماز اور روزہ نہ رکھنے کا حکم۔
جنون: پاگل شخص کے لیے تکلیفوں کا ساقط ہونا۔
سکر: نشے میں دھت شخص کے لیے تکلیفوں کا ساقط ہونا۔
غلطی: غلطی سے کسی کام کا کرنا معاف ہونا۔
اکراہ: مجبوری سے کسی کام کا کرنا معاف ہونا۔

ان دو بنیادی اقسام کے علاوہ، احکام وضعیہ کو دیگر معیارات کے مطابق بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ:

حکم وضعی عام اور خاص:
عام حکم وہ ہے جو تمام مکلفین پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ خاص حکم وہ ہے جو صرف مخصوص مکلفین پر لاگو ہوتا ہے۔
حکم وضعی مطلق اور مقید: مطلق حکم وہ ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، جبکہ مقید حکم وہ ہے جس میں کوئی شرط ہوتی ہے۔
حکم وضعی دائم اور موقت: دائم حکم وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، جبکہ موقت حکم وہ ہے جو مخصوص وقت کے لیے رہتا ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ احکام وضعیہ اور احکام تکلیفی ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ احکام وضعیہ اکثر احکام تکلیفی کی بنیاد بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نماز کا وجوب ایک حکم تکلیفی ہے، لیکن نماز کے اوقات کا تعین ایک حکم وضعی ہے۔

سوال نمبر15
اہلیت کی اقسام پر نوٹ لکھیں ؟

اہلیت ایک ایسی حالت ہے جس میں کوئی شخص کسی خاص کام، عہدہ، یا فائدے کے لیے لائق یا قابل ہو۔ اس سے مراد کسی شخص کی وہ صلاحیتیں، علم، یا تجربہ ہوتے ہیں جو اسے کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔

اہلیت کی کئی مختلف تعریفیں ہو سکتی ہیں، جو اس بات پر منحصر ہوتی ہیں کہ کس چیز کے لیے اہلیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی نوکری کے لیے اہلیت کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں کسی تعلیمی پروگرام کے لیے اہلیت کے تقاضوں سے۔

اہلیت کے کچھ عام معیارات میں شامل ہیں:

عمر
تعلیم
تجربہ
صحت
کردار
اہلیت کا تعین کرنے کے لیے، عام طور پر کسی شخص کی درخواست، اس کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ ریکارڈ، اور اس کے حوالہ جات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

اہلیت کے کچھ اہم مثالیں درج ذیل ہیں:

ووٹ ڈالنے کے لیے اہلیت
کسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے اہلیت
کسی خاص پیشے میں کام کرنے کے لیے اہلیت
کسی تعلیمی پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے اہلیت
کسی مالی فائدے کے لیے اہلیت

اہلیت ایک اہم تصور ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ صرف وہی لوگ کسی خاص کام، عہدہ، یا فائدے سے فائدہ اٹھائیں جو اس کے لیے لائق یا قابل ہیں۔

اقسام:
اہلیت کی دو اقسام ہیں۔ اہلیت وجوب اور اہلیت ادا:

اہلیت وجوب:
اہلیت وجوب ایک فقہی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی عبادت کے واجب ہونے کے لیے ضروری شرائط۔ ان شرائط کے بغیر عبادت واجب نہیں ہوتی۔

اہلیت وجوب کے بارے میں کچھ احادیث:
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قلم اٹھالیا گیا ہے تین قسم کے لوگوں سے: نیند والے شخص سے جب تک کہ وہ نہ جاگ جائے، بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون سے جب تک کہ وہ عقل نہ رکھنے لگے۔" (صحیح بخاری)
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص عورتوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی صفوں کو مردوں کی صفوں سے پیچھے کرے اور جب رکوع کرے تو اپنی رانوں کو مردوں کی رانوں سے الگ رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو مردوں کے ہاتھوں کے درمیان رکھ دے۔" (صحیح مسلم)

اہلیت وجوب کی دو اقسام ہیں:

ناقص اہلیت اور کامل اہلیت:

ناقص اہلیت:
ناقص اہلیت کا مطلب ہے کہ شخص کسی کام کو کرنے کے لیے جزوی طور پر اہل ہے، لیکن اسے مکمل طور پر انجام دینے کے لیے کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے۔

کامل اہلیت:
کامل اہلیت سے مراد کسی عبادت کے وجوب اور صحت کے لیے ضروری تمام شرائط کا پورا ہونا ہے۔ ان میں عام اہلیت وجوب (عقل، بلوغ، اختیار، اسلام، طہارت) اور خاص اہلیت وجوب (مخصوص عبادت کے لیے ضروری شرائط) شامل ہیں۔

اہلیت ادا:
اہلیت ادا کرنا مخصوص خصوصیات، مہارت، یا صلاحیت کا اظہار کرنا ہے جو کسی شخص کو کسی خاص کام یا ذمہ داری کے لئے قابل بناتا ہے۔ یہ معمولاً مواقع، حالات یا کسی خصوصی شعبے کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔

ناقص اہلیت ادا:
سے مراد کسی شخص کی کسی کام یا ذمہ داری کو پورا کرنے کی ناکافی صلاحیت ہے۔ یہ ناکافی صلاحیت مختلف وجوہات کی بناء پر ہو سکتی ہے، جیسے:

عمر: نابالغ بچے اور بزرگ افراد اکثر کچھ کاموں یا ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جسمانی یا ذہنی طور پر اہل نہیں ہوتے۔
عقل: ذہنی معذوری یا عارضی ذہنی خرابی رکھنے والے افراد کچھ کاموں یا ذمہ داریوں کو سمجھنے یا پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔
جسمانی صحت: جسمانی معذوری یا بیماری رکھنے والے افراد کچھ کاموں یا ذمہ داریوں کو جسمانی طور پر پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔
علم اور مہارت: کسی کام یا ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری علم اور مہارت نہ رکھنے والے افراد بھی اسے پورا کرنے کے لیے ناقص اہل سمجھے جاتے ہیں۔

ناقص اہلیت ادا:
کے مختلف قانونی اور سماجی مضمرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ناقص اہلیت ادا رکھنے والے افراد کو معاہدے کرنے، ووٹ دینے، یا عوامی عہدہ رکھنے سے روکا جا سکتا ہے۔

**ناقص اہلیت ادا کی اصطلاح مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہ اصطلاح فوجداری قانون، مدنی قانون، اور خاندانی قانون میں استعمال ہوتی ہے۔

فوجداری قانون میں، ناقص اہلیت ادا کو کسی جرم کے لیے مجرم قرار دینے سے بچاؤ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ذہنی معذوری کی وجہ سے کسی جرم کی سنگینی کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، تو اسے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔

مدنی قانون میں، ناقص اہلیت ادا کو معاہدوں کی نفاذ پذیری کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص نابالغ ہونے کی وجہ سے معاہدے کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ معاہدہ نافذ نہیں ہو سکتا۔

خاندانی قانون میں، ناقص اہلیت ادا کو بچوں کی حضانت اور دیکھ بھال کے فیصلوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی والدین ذہنی معذوری کی وجہ سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں ہے، تو عدالت بچوں کی حضانت کسی اور کو دے سکتی ہے۔

سوال نمبر16
خاص و عام کی تعریف اقسام و احکام بیان کریں ؟

خاص و عام کی تعریف:
خاص کو ایک اہم اور معمولی سے الگ چیز کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ خاص اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو دوسرے مواد یا افراد سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ کسی مخصوص موضوع یا موقع کے لحاظ سے اہمیت یا انحصار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی خاص مجموعے کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ اس مجموعے کی خاصیت رکھتا ہے۔ اس طرح، خاصت ایک اہم مفہوم ہے جو ہمیں کسی چیز یا شخص کی اہمیت یا مخصوصیت کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔

عام کی تعریف مختلف مواقع اور مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک وسیع معنوں والا لفظ ہے جو کسی بھی معمولی، عام یا عمومی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر، یہ کسی بھی وقت، مقام یا موقع پر پائی جانے والی چیز ہوتی ہے جو کہ اکثریت کے لئے معمولی یا عمومی ہوتی ہے۔ عام میں عموماً کچھ خاصیت یا استثنائیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر معمولی یا عمومی باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔

خاص کی اقسام:
خاص کی دو بنیادی اقسام ہیں:

1. مطلق:
وہ خاص جس میں کسی قید یا شرط کا ذکر نہ ہو۔ مثال کے طور پر، "انسان" ایک مطلق خاص ہے کیونکہ اس میں کسی خاص قسم کے انسان کی قید نہیں ہے۔

2. مقید:
وہ خاص جس میں کسی قید یا شرط کا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر، "عالم انسان" ایک مقید خاص ہے کیونکہ اس میں "عالم" کی قید ہے۔

مقیّد خاص کی مزید دو اقسام ہیں:

1. مخصص:

وہ مقیّد خاص جس میں قید عام سے کچھ چیزوں کو خارج کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، "عالم انسان" ایک مخصص خاص ہے کیونکہ یہ قید عام خاص "انسان" سے ان لوگوں کو خارج کرتی ہے جو عالم نہیں ہیں۔

2. مبین:
وہ مقیّد خاص جس میں قید عام کی وضاحت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، "سفید انسان" ایک مبین خاص ہے کیونکہ یہ قید عام خاص "انسان" کی وضاحت کرتی ہے کہ اس سے مراد سفید فام انسان ہیں۔

خاص کی کچھ اور اقسام بھی ہیں، جیسے:

خاص الخاص: وہ خاص جو ایک خاص سے بھی زیادہ خاص ہو۔ مثال کے طور پر، "عالم دین" ایک خاص الخاص ہے کیونکہ یہ "عالم انسان" سے بھی زیادہ خاص ہے۔
عام الخاص: وہ خاص جو ایک عام سے بھی زیادہ عام ہو۔ مثال کے طور پر، "جاندار" ایک عام الخاص ہے کیونکہ یہ "انسان" سے بھی زیادہ عام ہے۔
خاص کی اقسام کا استعمال مختلف علمی اور عملی شعبوں میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ فقہ، اصول فقہ، منطق، اور فلسفہ۔
عام کی اقسام:
عام کی دو اقسام ہیں:

عام عرف: یہ وہ عام ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہو اور اس پر ان کا اتفاق ہو۔ اسے عرف عام بھی کہا جاتا ہے۔

عام شرعی: یہ وہ عام ہے جو شرع نے متعین کیا ہو۔ اسے عرف خاص بھی کہا جاتا ہے۔

عام عرف کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- ولد سے مذکر مراد لینا۔
- دابۃ سے حیوان مراد لینا۔
- غم اور خوشی کے موقعوں پر لوگوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔

عام شرعی کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- نماز میں رکوع اور سجود کا طریقہ۔
- زکوٰۃ اور صدقہ کے واجبات۔
- نکاح اور طلاق کے احکام۔

عام عرف اور عام شرعی میں فرق یہ ہے کہ عام عرف لوگوں کے درمیان رائج ہوتا ہے اور اس پر ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، جبکہ عام شرعی شرع نے متعین کیا ہوتا ہے۔

عام عرف اور عام شرعی دونوں ہی قانون کے ماخذ ہیں، لیکن عام شرعی کو عام عرف پر ترجیح دی جاتی ہے۔

خاص و عام کی احکام:

خاص و عام کے احکام درج ذیل ہیں:

خاص عام پر مقدم ہے

یعنی اگر کسی چیز کے لیے خاص حکم موجود ہو تو عام حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔

مثال کے طور پر، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یہ ایک عام حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جنبی ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ یہ ایک خاص حکم ہے۔ اس لیے جنبی شخص پر غسل فرض ہوگا، وضو نہیں۔

عام عام پر مقدم ہے

یعنی اگر دو عام احکام ہوں تو دونوں احکام لاگو ہوں گے۔

مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

(نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو)

یہ دونوں عام احکام ہیں۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض ہیں۔

خاص عام کو تخصیص کرتا ہے
یعنی اگر کسی عام حکم کے ساتھ کوئی خاص حکم موجود ہو تو عام حکم اس خاص حکم تک محدود ہو جائے گا۔

مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور حرام ہیں تم پر شادی شدہ عورتیں، مگر وہ لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں)

یہ ایک عام حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خاص حکم بھی موجود ہے:
تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار)

یہ خاص حکم عام حکم کو تخصیص کرتا ہے۔ اس لیے عام حکم صرف ان عورتوں پر لاگو ہوگا جو حرام نہیں ہیں۔

عام خاص کو تفسیر کرتا ہے

یعنی اگر کسی خاص حکم کے ساتھ کوئی عام حکم موجود ہو تو خاص حکم عام حکم کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔

مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

(اور چور مرد اور چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کمائے ہوئے کے بدلے میں، اللہ کی طرف سے ایک عبرت ناک سزا کے طور پر)

یہ ایک خاص حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عام حکم بھی موجود ہے:

(اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی)

یہ عام حکم خاص حکم کی تفسیر کرتا ہے۔ اس لیے خاص حکم صرف ان لوگوں پر لاگو ہوگا جنہوں نے چوری کی ہو اور وہ بالغ اور عاقل ہو۔

سوال نمبر 17
امر کی تعریف اقسام و احکام لکھیں ؟

لغوی تعریف
امر کا لغوی معنی ہے "حکم دینا، فرمائش کرنا، یا کسی چیز کو کرنے کا کہنا"۔ یہ لفظ عربی سے آیا ہے اور اس کی جڑ "أمر" (ا-م-ر) ہے۔ اس لفظ کے کئی مترادفات ہیں، جن میں حکم، فرمان، ارشاد، طلب، اور فرمائش شامل ہیں۔

اصطلاحی تعریف
اصطلاح میں، امر کی کئی تعریفیں ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

علم صرف میں: امر ایک ایسا فعل ہے جو کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔
علم نحو میں: امر ایک ایسا جملہ ہے جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔

علم اصول فقہ میں: امر ایک ایسا شرعی حکم ہے جس کی تعمیل واجب ہوتی ہے۔
امر ایک ایسا لفظ ہے جس کے لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی ہیں۔ لغوی معنی میں، یہ حکم دینے، فرمائش کرنے، یا کسی چیز کو کرنے کا کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں، اس کی کئی تعریفیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شرعی حکم ہے جس کی تعمیل واجب ہوتی ہے۔ امر کی کئی اقسام بھی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں: امر مطلق، امر مقید، امر عام، اور امر خاص۔

امر کی اقسام

1. امر مطلق:
امر مطلق وہ امر ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس کام کی کیفیت یا مقدار کا تعین نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر:
"پڑھو"
"کھانا کھاؤ"
"باہر جاؤ"

2. امر مقید:
امر مقید وہ امر ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کام کی کیفیت یا مقدار کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:
"اچھی طرح پڑھو"

"سب کھانا کھاؤ"
"جلدی باہر جاؤ"

3. امر نہی:
امر نہی وہ امر ہے جس میں مخاطب کو کسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر:
"نہ پڑھو"
"کھانا نہ کھاؤ"
"باہر نہ جاؤ"

4.امر عام:
امر عام وہ امر ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس کام کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر:
"پڑھو"
"کھانا کھاؤ"
"باہر جاؤ"

5. امر خاص:
امر خاص وہ امر ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کام کی کوئی قید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر:

"قرآن پڑھو"
"صحت مند کھانا کھاؤ"
"باہر جا کر پارک میں چہل قدمی کرو"

سوال نمبر18
متکلم کی مراد کو سمجھنے کی کون کون سی صورتیں ہیں بیان کریں ؟

متکلم کی تعریف کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ ایک عام تعریف یہ ہے کہ:

متکلم وہ شخص ہے جو علم کلام میں ماہر ہو۔

علم کلام ایک ایسا علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے دینی عقائد کی وضاحت اور دفاع کیا جاتا ہے۔ اس لیے متکلم وہ شخص ہوتا ہے جو عقلی استدلال کی مدد سے دینی عقائد کو ثابت کرنے اور ان پر اعتراضات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

متکلم کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ:

متکلم وہ شخص ہے جو بولنے والا یا بات کرنے والا ہو۔**

یہ تعریف زیادہ وسیع ہے اور اس میں کسی بھی شخص کو شامل کیا جا سکتا ہے جو بولنے یا بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تاہم، عام طور پر اس تعریف کو علم کلام کے ماہر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

متکلم کی تیسری تعریف یہ ہے کہ:

متکلم وہ شخص ہے جو کسی خاص نظریے یا عقیدے کا حامی ہو۔**

یہ تعریف بھی وسیع ہے اور اس میں کسی بھی شخص کو شامل کیا جا سکتا ہے جو کسی خاص نظریے یا عقیدے کا حامی ہو۔ تاہم، عام طور پر اس تعریف کو مذہبی متکلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

متکلم کی ذمہ داریاں درج ذیل ہیں:

* دینی عقائد کی عقلی دلائل کے ذریعے وضاحت اور دفاع کرنا
* دینی عقائد پر اعتراضات کا جواب دینا
* مختلف مذاہب اور عقائد کے بارے میں معلومات فراہم کرنا
* لوگوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنا

متکلم کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ وہ دینی عقائد کی وضاحت اور دفاع کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

متکلم کی مراد کو سمجھنے کے لیے کئی صورتیں ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں:

1. غور سے سننا:

سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ متکلم کی بات کو غور سے سنا جائے۔ اس میں اس کی آواز کے لہجے، جسمانی زبان اور چہرے کے تاثرات پر بھی دھیان دینا ضروری ہے۔

2. سوالات پوچھنا:
اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وضاحت کے لیے سوالات پوچھنے سے ہچکچاہٹ نہ کی جائے۔

3. سیاق و سباق پر غور کرنا:
متکلم کی بات کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے یہ اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔

4. اپنے علم اور تجربے کا استعمال کرنا:
اپنے علم اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے متکلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

5. متکلم سے ہم آہنگی پیدا کرنا:
متکلم سے ہم آہنگی پیدا کرنے سے اس کی بات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے اس کی بات سے اتفاق یا اختلاف کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یا اس کی بات سے متعلق اپنے خیالات پیش کیے جا سکتے ہیں۔

6. غیر زبانی اشارے پر دھیان دینا:

متکلم کے غیر زبانی اشارے بھی اس کی مراد کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان اشاروں میں اس کے چہرے کے تاثرات، جسمانی زبان اور آواز کا لہجہ شامل ہیں۔

7. ثقافتی فرقوں کو مدنظر رکھنا:
مختلف ثقافتوں کے لوگ بات چیت کرنے کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے متکلم کی ثقافت کے بارے میں معلومات ہونا اس کی بات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

ان صورتوں پر عمل کر کے متکلم کی مراد کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور غلط فہمیوں سے بچا جا سکتا ہے۔

ان کے علاوہ، درج ذیل باتوں پر بھی غور کرنا مفید ہو سکتا ہے:

* متکلم کا مقصد کیا ہے؟
* وہ کس سامعین سے خطاب کر رہا ہے؟
* وہ کس موضوع پر بات کر رہا ہے؟
* اس کے خیالات کی بنیاد کیا ہے؟

ان باتوں پر غور کرنے سے متکلم کی بات کو ایک وسیع تر تناظر میں سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

سوال نمبر 19
نہی کی تعریف اقسام و احکام واضح کریں ؟

لغوی معنی:
نہی کا لغوی معنی منع کرنا یا روکنا ہے۔ یہ "نہ" اور "ہی" دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، جہاں "نہ" حرف نفی ہے اور "ہی" زور دینے کے لیے آتا ہے۔ لغوی طور پر، نہی کسی چیز کو کرنے سے روکنے یا منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اصطلاحی معنی:
اصطلاحی طور پر، نہی ایک ایسا شرعی حکم ہے جو کسی فعل کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی تعمیل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے

نہی کی اقسام
نہی کی تین اقسام ہیں:

****1. نہی تحریمی:****
یہ وہ نہی ہے جو کسی فعل کو مطلقاً حرام قرار دیتی ہے۔ اس کی تعمیل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تحریمی نہی کی مثالیں درج ذیل ہیں:

* چوری نہ کرنا
* زنا نہ کرنا
* قتل نہ کرنا
* جھوٹ نہ بولنا

* سود نہ کھانا
* شراب نہ پینا
* غیبت نہ کرنا
* چغل خوری نہ کرنا
* ظلم نہ کرنا

2. نہی تنزیہی:
یہ وہ نہی ہے جو کسی فعل کو مکروہ قرار دیتی ہے۔ اس کی تعمیل کرنا مستحب ہے لیکن اس کی خلاف ورزی کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ تنزیہی نہی کی مثالیں درج ذیل ہیں:

* سونے کے بعد فوراً نماز نہ پڑھنا
* کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا
* داڑھی منڈوانا
* سونے سے پہلے وضو نہ کرنا
* کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا
* نماز میں دیر کرنا

3. نہی ارشادی:
یہ وہ نہی ہے جو کسی فعل کو مشورہ کے طور پر منع کرتی ہے۔ اس کی تعمیل کرنا یا نہ کرنا اختیار کا معاملہ ہے۔ ارشادی نہی کی مثالیں درج ذیل ہیں:

* گرمی کے وقت سفر نہ کرنا

* اکیلے سفر نہ کرنا
* قرض نہ لینا
* زیادہ کھانا نہ کھانا
* زیادہ باتیں نہ کرنا

نہی کی اقسام میں فرق:
تحریمی اور تنزیہی نہی میں فرق یہ ہے کہ تحریمی نہی کی خلاف ورزی کرنے پر گناہ ہوتا ہے جبکہ تنزیہی نہی کی خلاف ورزی کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ ارشادی نہی میں تو گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نہی کی حکمت:
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہی کے احکامات اس لیے دیے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور سکے۔ ان احکامات کی تعمیل کرنے سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔

نہی کی احکام:
نہی سے مراد کسی برے کام سے روکنا ہے۔ یہ امر بالمعروف کا ایک جزو ہے، اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔

نہی کے احکام درج ذیل ہیں:

نہی واجب: یہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو شرعی طور پر حرام یا ممنوع ہو۔ اس صورت میں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے اس کام سے روکے۔

نہی مستحب: یہ اس وقت مستحب ہوتی ہے جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو شرعی طور پر مکروہ ہو۔ اس صورت میں، مسلمان کو اسے اس کام سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
نہی مباح: یہ اس وقت مباح ہوتی ہے جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو شرعی طور پر جائز ہو۔ اس صورت میں، مسلمان کو اسے اس کام سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔

نہی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

نیت: نہی کرنے کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ مقصد صرف اللہ کی رضا اور لوگوں کی بھلائی ہونا چاہیے۔
طریقہ: نہی کرنے کا طریقہ نرم اور دوستانہ ہونا چاہیے۔ سختی اور درشتی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
علم: نہی کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں شرعی علم حاصل کر لینا چاہیے۔
طاقت: نہی کرنے والے میں اس کام سے روکنے کی طاقت ہونی چاہیے۔

نہی کے بارے میں احادیث:
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس سے قوت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس سے بھی قوت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو لوگ اللہ کی نافرمانی دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔"

نہی کے بارے میں فقہی مسالک:
احناف کے نزدیک نہی فرض کفایہ ہے جبکہ حنابلہ کے نزدیک یہ فرض عین ہے۔
مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نہی واجب ہے جب گناہ علانیہ ہو اور اس سے معاشرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

نہی ایک اہم فریضہ ہے، اور اسے احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے۔

سوال نمبر20
فتاویٰ اور استفتاء کا تعارف کرائیں اور اسکی شرائط و احکام لکھیں ؟

فتویٰ اور استفتاء کا تعارف

فتویٰ
فتویٰ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کسی عالم دین کی رائے یا فیصلہ ہوتا ہے، جسے وہ کسی مستفتی (سوال کرنے والے) کے استفسار کے جواب میں دیتا ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے عالم دین کو قرآن و حدیث، فقہ اور اجتہاد کا علم ہونا ضروری ہے۔

استفتاء

استفتاء کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کسی عالم دین سے رائے یا فیصلہ طلب کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ استفتاء کرنے کے لیے مستفتی کو اپنے سوال کو واضح اور جامع انداز میں بیان کرنا چاہیے۔

فتویٰ اور استفتاء کی اہمیت

فتویٰ اور استفتاء مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے ذریعے مسلمان اپنے روزمرہ کے مسائل میں شرعی احکامات سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں۔

فتاویٰ اور استفتاء کے شرائط
فتویٰ کسی خاص واقعہ یا جدید مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کی خبر دینے کا نام ہے۔

فتویٰ دینے کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں:

مفتی کا علم و فضل: مفتی کو فقہ اور اصولِ فقہ کا عالم ہونا چاہیے۔ اسے فقہاء کے اقوال کو سمجھنا چاہیے اور مذاہبِ فقہیہ سے واقف ہونا چاہیے۔
عقل و بصیرت: مفتی کو عقل و بصیرت کا مالک ہونا چاہیے تاکہ وہ ثابت اور متغیر میں فرق کر سکے اور ترجیحات سے واقف ہو سکے۔
اجتہاد کی صلاحیت: مفتی کو شرعی دلائل سے استنباط کے طریقے جاننے چاہییں اور اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے۔

تقویٰ اور امانت: مفتی کو متقی اور امین ہونا چاہیے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔
دورِ حاضر کا شعور: مفتی کو دورِ حاضر اور لوگوں کے حالات کی بصیرت ہونی چاہیے۔

استفتاء:
استفتاء کسی عالم دین سے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں فتویٰ طلب کرنے کا نام ہے۔

استفتاء کرنے کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں:

استفسار کا واضح ہونا: استفسار واضح اور غیر مبہم ہونا چاہیے۔
مسئلے کی مکمل تفصیلات: استفسار میں مسئلے کی مکمل تفصیلات بیان کی جانی چاہئیں۔
فتویٰ کی ضرورت: استفسار کرنے والے کو فتویٰ کی واقعی ضرورت ہونی چاہیے۔
مفتی کا اہل ہونا: استفسار کسی اہل اور قابلِ اعتماد مفتی سے کیا جانا چاہیے۔

فتاویٰ اور استفتاء کے احکام

فتویٰ اور استفتاء دونوں ہی اسلامی فقہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فتویٰ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں عالم دین کی رائے ہے، جبکہ

استفتاء کسی شرعی مسئلے کے بارے میں عالم دین سے رائے طلب کرنے کا عمل ہے۔

فتاویٰ اور استفتاء کے لیے درج ذیل احکام ہیں:

فتویٰ کے لیے احکام

عالم دین ہونا: فتویٰ دینے والا شخص عالم دین ہونا چاہیے، جسے شرعی احکام اور ان کی دلائل کی اچھی سمجھ ہو۔
اجتہاد کی صلاحیت رکھنا: فتویٰ دینے والے شخص میں اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ مختلف مسائل میں مختلف فقہی مذاہب کے دلائل کو سمجھ سکے اور ان میں سے راجح دلیل کا انتخاب کر سکے۔
تقویٰ اور دیانت داری: فتویٰ دینے والا شخص متقی اور دیانتدار ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے فتاویٰ میں اللہ کی رضا اور لوگوں کی ہدایت کو مدنظر رکھے۔
فتویٰ میں احتیاط: فتویٰ دینے والے شخص کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔
فتویٰ کی سند پیش کرنا: فتویٰ دینے والے شخص کو اپنے فتویٰ کی سند پیش کرنی چاہیے، تاکہ لوگ اس کی صحت کی جانچ کر سکیں۔

استفتاء کے لیے احکام

مناسب عالم دین کا انتخاب: استفتاء کرنے والے شخص کو ایک مناسب عالم دین کا انتخاب کرنا چاہیے، جو اس کے مسئلے کے بارے میں علم اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو۔
مسئلے کی واضح وضاحت: استفتاء کرنے والے شخص کو اپنے مسئلے کی واضح وضاحت کرنی چاہیے، تاکہ عالم دین کو اس کی صحیح صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔
فتویٰ پر عمل کرنا: استفتاء کرنے والے شخص کو عالم دین کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے، اگرچہ وہ اس سے اختلاف رکھتا ہو

سوال نمبر 21
تقلید کی تعریف و اقسام بیان کرتے ہوئے تلفیق کو واضح کریں ؟

تقلید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:

لغوی تعریف:
تقلید کا لفظ "قلد" سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں "کسی کی پیروی کرنا" یا "کسی کی نقل کرنا"۔ تقلید کی لغوی تعریف کئی طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے:

- کسی کی بات یا عمل کو بغیر دلیل کے ماننا اور اس پر عمل کرنا۔
- کسی کی نقل کرنا یا اس کی پیروی کرنا۔
- کسی کے طریقے یا انداز کو اپنانا۔

اصطلاحی تعریف:

اصطلاح میں تقلید کی تعریف کئی فقہی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

تقلیدِ مجتہد: کسی مجتہد کی فقہی آراء اور اجتہادات کی پیروی کرنا۔
تقلیدِ مطلق: کسی مجتہد کی تمام باتوں کی بغیر کسی دلیل کے پیروی کرنا۔
تقلیدِ مقید: کسی مجتہد کی صرف ان باتوں کی پیروی کرنا جن کی دلیل سمجھ میں آ جائے۔

فقہ میں تقلید کی اہمیت:
فقہ میں تقلید کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت کے احکام اور مسائل کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے فقہی علوم میں مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تقلید ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے عام مسلمان فقہی مسائل میں علماء کی رہنمائی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

تقلید کی دو قسمیں ہیں:

1. تقلید مطلق:
اس قسم میں، مقلد کسی ایک مجتہد کی پیروی کرتا ہے اور اس کی تمام فتاویٰ پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ فتاویٰ عقلی، نقلی یا اجتہادی ہوں۔
تقلید مطلق کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں:

مجتہد جامع الشرائط ہو۔
مقلد مجتہد کی فتاویٰ کو سمجھنے کے قابل ہو۔
مقلد مجتہد کی فتاویٰ پر عمل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔

2. تقلید شخصی:
اس قسم میں، مقلد کسی ایک مجتہد کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ مختلف مجتہدین کی فتاویٰ میں سے اپنے لیے بہترین فتاویٰ کا انتخاب کرتا ہے۔ تقلید شخصی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مقلد مجتہد کی فتاویٰ کو سمجھنے کے قابل ہو یا اس کی فتاویٰ پر عمل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔

تقلید مطلق اور تقلید شخصی کے درمیان فرق یہ ہے کہ تقلید مطلق میں مقلد مجتہد کی تمام فتاویٰ پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ فتاویٰ عقلی، نقلی یا اجتہادی ہوں۔ جبکہ تقلید شخصی میں مقلد مختلف مجتہدین کی فتاویٰ میں سے اپنے لیے بہترین فتاویٰ کا انتخاب کرتا ہے۔

تقلید کی دیگر اقسام:

تقلید ابتدائی:
اس قسم میں، مقلد کسی زندہ مجتہد کی پیروی کرتا ہے۔

تقلید بقائی:
اس قسم میں، مقلد کسی فوت شدہ مجتہد کی پیروی کرتا ہے۔

تقلید اعلم:
اس قسم میں، مقلد اپنے زمانے کے سب سے اعلم مجتہد کی پیروی کرتا ہے۔

تقلید ارجح:
اس قسم میں، مقلد اپنے لیے سب سے زیادہ ارجح مجتہد کی پیروی کرتا ہے۔

یہ تقلید کی چند مشہور اقسام ہیں۔ علمائے کرام نے تقلید کی مختلف اقسام کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔

تلفیق کی لغوی تعریف:
تلفیق عربی زبان سے ماخوذ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں "ملانا، جوڑنا، یا ضم کرنا"۔ اس کی جڑ "لفق" ہے جس کے معنی ہیں "ملنا" یا "جوڑنا"۔ تلفیق کا مصدر "تلفیق" ہے جس کے معنی ہیں "ملانے کا عمل"۔

اصطلاحی تعریف:
اصطلاحی طور پر، تلفیق سے مراد دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملا کر ایک نیا اور منفرد چیز بنانا ہے۔ یہ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے اور ان کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا عمل بھی ہے۔

تلفیق کی کئی مختلف تعریفیں ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

فقہ میں: تلفیق سے مراد مختلف فقہی مذاہب کے اقوال اور دلائل کو جمع کر کے ایک نیا فتویٰ دینا ہے۔
علم کلام میں: تلفیق سے مراد مختلف عقائد اور نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت دینے کی کوشش کرنا ہے۔
فلسفہ میں: تلفیق سے مراد مختلف فلسفیانہ نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

تلفیق کے فوائد:

تلفیق کے کئی فوائد ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

یہ نئے خیالات اور تصورات پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
یہ مختلف ثقافتوں اور نظریات کے درمیان پل بنانے کا ایک طریقہ ہے۔
یہ علم اور معرفت کے دائرے کو وسیع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
تلفیق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نیا اور منفرد چیز بنا سکتے ہیں۔ یہ علم، فن، ثقافت، اور دیگر شعبوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تلفیق کے کئی فوائد ہیں، لیکن اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں۔

باقی کتاب میں -_-_-_-_-_-_-